



บันทึกข้อความ

กองการอนุญาต กรมป่าไม้
รับ 1763
หน้า 1.3 วันที่ 2568
เวลา 17.53

ส่วนราชการ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ โทร. ๕๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๓๖๘

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รับ 1763
วันที่ 11/02/2568

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ด้วยจังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ คำขอ ดังนี้

๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองป้อม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องราวการขออนุญาตทั้ง ๒ คำขอดังกล่าว มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกประกาศกรมป่าไม้ (ป.ส. ๑๙ - ๑) กำหนดบริเวณพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

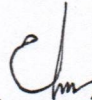
๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองป้อม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

มีกำหนด...

มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูริตนโอภา) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ (แฟ้ม ๒ แฟ้ม)

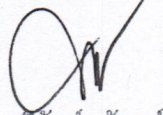


(นายประยุทธ เลี้ยวยิ้ม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ลงนามแล้ว



(นายสุทธีรัตน์ จันทร์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)

เลขรับ... ศษค

วันที่รับ... ๑๓ กพ ๒๕๖๘

เวลา... ๙.๑๕

ส่วนราชการ กองการอนุญาต ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โทร. ๕๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๕๕

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์

๒๕๖๘

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ คำขอ ดังนี้

๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๒๑๖๔๐ และ ๒๑๖๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา และเนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดมีบันทึกสั่งการทำหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ความว่า “อนุมัติ”

ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

๕. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...

๖. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

กองการอนุญาต

ข้อพิจารณา

กองการอนุญาต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกประกาศกรมป่าไม้ (ป.ส. ๑๙ - ๑) กำหนดบริเวณพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้การไฟฟ้า...

๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกัว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามนัยดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ตามข้อกฎหมาย ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในประกาศกรมป่าไม้ และหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมาพร้อมนี้ (แฟ้ม ๒ แฟ้ม)

(นายสุธีรัตน์ จันทร์เจริญ)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ โทร. ๕๒๐๘
ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๓๖๔๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ด้วยจังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ คำขอ ดังนี้

๑.สง.๑๖๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒.สง.๑๖๑.๒. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องราวการขออนุญาตทั้ง ๒ คำขอดังกล่าว มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกประกาศกรมป่าไม้ (ป.ส. ๑๙ - ๑) กำหนดบริเวณพื้นที่ ดังนี้

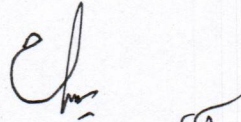
๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

มีกำหนด...

มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๒๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ (แฟ้ม ๒ แฟ้ม)


๑๑ ก.พ. ๖๘

(นายประยุทธ เลี้ยวยิ้ม)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการอนุญาต ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โทร. ๕๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๕๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์

๒๕๖๘

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ / ๓ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ คำขอ ดังนี้

๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๒๑๖๔๐ และ ๒๑๖๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองแก้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา และเนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดมีบันทึกสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ความว่า “อนุมัติ”

ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทบหวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

๕. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...

๖. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

- กองการอนุญาต

ข้อพิจารณา

กองการอนุญาต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกประกาศกรมป่าไม้ (ป.ส. ๑๙ - ๑) กำหนดบริเวณพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้การไฟฟ้า...

๑. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแวง - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

๒. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแวง - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามนัยดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในประกาศกรมป่าไม้ และหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมาพร้อมนี้ (แฟ้ม ๒ แฟ้ม)

(นายสุทธีรัตน์ จันทรเจริญ)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ภาคใต้

Ch
วศกพรณ

(นายประยุตต์ เลิศชูธรรม) 368

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า

.....รับ
.....รับ
.....รับ